

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	150,000
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.08.28. 2019.08.28.	회신기일	2019.11.27. 2019.09.27.

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 ▽▽▽분소 신축 대상 토지 매매계약서 인지세 납부 부적정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액)에서는 인지세를 납부하여야 할 과세문서 및 세액을 정하고 있으며 부동산 소유권의 이전에 관한 증서로서 기재금액이 1억원 초과 10억원 이하인 경우 세액은 15만원임
- 다만, 같은법 제6조(비과세문서)에서는 국가나 지방자치단체가 작성하는 증서 또는 통장은 인지세를 면제하고 있으면서 제7조(국가등이 공동으로 작성하는 문서)에서는 국가, 지방자치단체와 그 밖의 자가 공동으로 작성하여 각각 가지는 문서에 관하여는 국가 등이 가지는 것은 그 밖의 자가 작성한 것으로 보고 그 밖의 자가 가지는 것은 국가 등이 작성한 것으로 보고 있음
- △△△국립공원사무소에서는 ▽▽▽분소 신축사업 대상지 매입을 위한 매매 계약체결(매입금액 368,306,500원)을 하면서 매수인을 국가(환경부)로 하고 매입 대상 부동산(토지)의 소유권 또한 국가(환경부)로 이전등기 하였으므로 본 계약 및 소유권이전등기에 따른 인지세는 인지세법 제6조 및 제7조에 따라 면제됨에도 불구하고 2018국립공원사업(관리소 신축 및 정비) 예산으로 인지세 150,000원을 납부한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 재정상 회수 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 토지매매계약 당시 소유자가 납부하여야 할 인지세 150,000원을 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 지침 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련